

1500786-38.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... nos meios policiais pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

Verifica-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas está provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação prévia de substância entorpecente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE ARAÇATUBA

1ª VARA CRIMINAL

1500786-38.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500786-38.2022.8.26.0603

Classe - Assunto

Classe do Processo no 1º Grau << Informação indisponível >> - Assunto Principal do Processo << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ODILON VITOR DOS SANTOS NETO

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

ODILON VITOR DOS SANTOS NETO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, no dia 23 de maio de 2022, por volta das 16h30min, na Rua Natalino Penna, em frente ao imóvel de número 840, Bairro Água Branca II, nesta cidade, o réu trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 51,22 gramas cocaína, em 34 porções.

A inicial acusatória narra que:

"Consta dos autos que, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento pelo Bairro Água, quando avistaram ODILON caminhando pela via pública e, em razão de ele já ser conhecido nos meios policiais, decidiram abordá-lo.

Em revista pessoal, os policiais encontraram, em uma das mãos de ODILON, 3 microtubos de cocaína da cor rosa. Na cintura dele, encontraram um saquinho plástico com mais 31 microtubos de cocaína, na cor rosa, bem como a quantia de R\$ 30,00 em dinheiro."

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante (fls. 01).

Realizada audiência de custódia, houve conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 48/52).

O réu foi citado (fls. 95) e apresentou defesa prévia (fls. 98/99).

A denúncia foi recebida (fls. 105/107).

Em sede de instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum (fls. 146), sobrevivendo interrogatório do acusado (fls. 142).

O Ministério Público manifestou-se em alegações finais orais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor apresentou alegações finais escritas. Arguiu, em suma, que houve abordagem ilegal no acusado, acarretando nulidade da apreensão das drogas.

Requereu, portanto, a absolvição, por ausência de provas. Postulou, também, a desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06), para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06. Requereu, na hipótese de condenação, a fixação da pena-base no piso mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, fixando-se o regime inicial semiaberto (fls. 147/164).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A alegação de que houve abordagem ilegal não comporta acolhimento.

Depreende-se dos autos que os policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo, quando se depararam com o réu, no bairro Água Branca, andando em local conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas.

O réu estava com uma de suas mãos fechadas, aparentando trazer consigo algo suspeito. Ao ser realizada a busca pessoal, na mão do averiguado foram encontrados três pinos de cocaína. Na mesma busca pessoal, foram localizados mais trinta e um microtubos contendo cocaína, além da quantia de R\$ 30,00 (trinta reais).

Assim, havia fundada razão para a abordagem, haja vista que o local dos fatos era conhecido pela traficância e a conduta do réu era suspeita, pois estava com as mãos fechadas, carregando algo (que depois descobriu-se tratar de cocaína). Além disso, conforme relatado pelos policiais militares, o réu é conhecido nos meios policiais pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

Verifica-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas está provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 12 - 51,22 g de cocaína, distribuídos em 34 porções, acondicionadas em eppendorf rosa), exame químico-toxicológico (fls. 76/77 - positivo para cocaína), bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também está demonstrada.

Interrogado em juízo, o acusado Odilon Vitor dos Santos Neto negou a prática do crime de tráfico de drogas. Disse que no dia do fato foi comprar cinco pinos de cocaína para seu consumo pessoal, tendo pago o valor de R\$ 10,00 (dez reais) em cada um dos pinos, restando R\$ 30,00 (trinta reais). Relatou que estava caminhando pela calçada, quando visualizou a viatura policial e, como "não devia nada", continuou caminhando normalmente. Disse que foi abordado pelos policiais e que estava apenas na posse dos cinco pinos de cocaína, que havia comprado. Disse que os policiais foram até um terreno nas proximidades, onde viram alguns indivíduos correndo, e voltaram com mais drogas. Afirmou que não estava com 31 (trinta e um) microtubos de cocaína, pois não trazia nada em sua cintura. Afirmou que é usuário de drogas.

A negativa do réu não encontra alicerce nas demais provas.

Com efeito, a testemunha policial militar Wellington Rodrigo Doná, ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, relatou que na data dos fatos fazia patrulhamento preventivo com o seu colega e equipe pelo bairro Água Branca. Ao adentrar a Rua Natalino Penna, na altura do numeral 800, identificou o acusado, que já tinha sido abordado anteriormente e possuía antecedentes por tráfico de drogas. O local do fato é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. Disse que as mãos do réu estavam fechadas, o que motivou a abordagem. Relatou que abordou o réu e localizou três microtubos de cocaína em suas mãos e mais 31 (trinta e um) microtubos de cocaína em um saco plástico que estava em sua cintura, além da quantia de R\$ 30,00 (trinta reais). Indagado sobre a droga, o réu confessou, informalmente, que estava comercializando entorpecentes no bairro, pois estava passando por necessidades financeiras.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Marcelo Alberto dos Santos, que confirmou a ocorrência dos fatos, conforme narrados por seu colega de farda. Em complementação, disse que o local dos fatos é conhecido como ponto de comércio de entorpecentes e que o réu também é conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico de drogas. Afirmou que o réu confessou que as drogas encontradas consigo eram para venda.

Desse modo, observa-se que as provas colhidas nos autos demonstram que o réu caminhava com as mãos fechadas, despertando suspeita nos policiais, que já o conheciam pela prática do tráfico de drogas.

Ao ser revistado, foram localizados 03 (três) microtubos de cocaína nas mãos do réu e mais 31 (trinta e um) microtubos idênticos em um saco plástico em sua cintura, além da quantia de R\$ 30,00 (trinta reais).

Importante destacar que a rua onde o réu estava é conhecida nos meios policiais como ponto de tráfico de drogas.

Ademais, os policiais militares disseram que o réu confessou, informalmente, que estava vendendo entorpecentes, cada microtubo de cocaína vendido pelo valor de R\$ 10,00 (dez reais) e, com o réu, foi apreendida a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais).

Portanto, diante da prova testemunhal acima reproduzida e analisada, não é possível acolher as teses de insuficiência probatória e desclassificação.

Não há nada para desmerecer os depoimentos dos policiais militares, que prestaram depoimentos claros, sendo certo que seus depoimentos estão de acordo com as demais provas produzidas nos autos.

Saliento que o acusado possui duas condenações transitadas em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (fls. 39/41 - processos nº 150046-85.2019.8.26.0603 e nº 0008204-78.2016.8.26.0032), o que gera multirreincidência específica.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tratando-se de tráfico de droga de alto poder destrutivo (51,22 g de cocaína), bem como em razão dos maus antecedentes (fls.39 - processo nº 150046-85.2019.8.26.0603 - tráfico de drogas), fixo pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, em razão da reincidência (fls. 39/40 - feito nº 0008204-78.2016.8.26.0032 - tráfico de drogas), aumento a pena em 1/6, totalizando seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

Na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição de pena, observo que nada há para ser considerado.

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não incide porque a reincidência impede a aplicação do redutor, por expressa previsão legal. Assim já foi decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme ementas que seguem:

"APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Pena redimensionada. Pena-base. Reduzido acréscimo para 1/6. Reconhecida atenuante da confissão espontânea. Compensação integral com a agravante da reincidência. Aplicação do redutor do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Acusado reincidente. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500160-46.2019.8.26.0628; Relator: Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 3ª Vara; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)".

"TRÁFICO DE DROGAS - pretendida a absolvição por insuficiência de provas - não acolhimento - autoria, materialidade e FINALIDADE MERCANTIL comprovadas - REINCIDÊNCIA IMPEDE A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 e justifica o aumento na segunda fase, sem caracterização do bis in idem - penas e regime inicial fechado adequadamente estabelecidos - recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500591-29.2019.8.26.0548; Relator: Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 12/05/2020)".

Portanto, torno definitiva a pena em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão

e pagamento de 680 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando que o réu é reincidente, a quantidade e espécie de droga apreendida e também por se tratar de crime equiparado a hediondo.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu ODILON VITOR DOS SANTOS NETO, qualificado nos autos, ao cumprimento de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no piso legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, pois está preso preventivamente e assim deve continuar, haja vista a sentença condenatória, em regime fechado, bem como a reincidência específica. Expeça-se ofício de recomendação.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido na posse do réu de R\$ 30,00 (fls. 10/11), pois proveniente do tráfico de drogas.

O réu arcará com as custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade processual.

P. R. I. C.

Araçatuba, 16 de setembro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA